

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

lwn

SARONI BIN MAON

[Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, YAA Tuan Mohd Amran Bin Mat Zin (Pengerusi), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid, YA Tuan Othman bin Ibrahim (Panel)]

Pada : 7hb Julai 2020 / 15 Zulkaedah 1441H

Kes mal (Semakan) No. 10000-003-0033-2020

[Dalam perkara seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon: *Bahagian Undang-Undang, Majlis Agama Islam Negeri Selangor.*

Peguam Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

Fakta Kes

[1] Pemohon dalam kes ini memfailkan permohonan Semakan terhadap perintah Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor bertarikh 5/2/2020 dalam kes mal no. 10100-039-0968-2019 yang menolak bantahan awal Pemohon terhadap tuntutan pengesahan wasiat pihak Responden.

[2] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Affidavit Sokongan bertarikh 5/3/2020. Di dalam Notis Permohonan, Pemohon

telah menyatakan alasan-alasan permohonannya yang boleh diringkaskan sebagaimana berikut;

- i. Pemohon telah tidak berpuashati dengan keputusan/perintah Mahkamah Tinggi Syariah di dalam kes no.10100-039-0968-2019 yang telah menolak bantahan awal Pemohon menyebabkan Pemohon telah memfailkan Permohonan Semakan ini.
- ii. Fakta kesnya, Responden telah memfailkan suatu permohonan pengesahan wasiat terhadap harta si mati Allahyarhamhu Husin @ Yunus bin Barnawi melalui permohonan no. no.10100-039-0968-2019. Walau bagaimanapun Pemohon telah membuat bantahan awal terhadap permohonan tersebut dengan menyatakan bahawa Responden perlu mengemukakan sijil faraid untuk menunjukkan bahawa si mati tidak mempunyai waris kadim.
- iii. Dalam isu ini, YA Hakim Bicara telah mengarahkan pihak-pihak memasukkan hujah sebelum memutuskan isu tersebut. Dan pada 5/2/2020 YA Hakim Bicara memutuskan bahawa permohonan bantahan awal Pemohon ditolak dan Pemohon diarahkan memasukkan Afidavit Jawapan terhadap permohonan Responden.
- iv. YA Hakim Bicara telah membuat dapatan bahawa sijil Faraid adalah tidak diperlukan dalam kes pengesahan wasiat apabila memutuskan Responden tidak perlu mengemukakan kes Faraid sebagai bukti bahawa pemberi wasiat tiada ahli waris serta Pemohon wajar dijadikan pihak-pihak.

Ulasan Mahkamah Rayuan

[3] Sebelum kami mengulas permohonan Pemohon, kami menegaskan bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen *seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003* tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa remedi atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[4] Selain daripada Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 bertajuk “*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*,” yang telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui seksyen 68 Enakmen Pentadbiran, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Syariah telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja. Lihat kes *Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah [2013]JH36(2)*, *Sa’diah bt. Hj. Tamin lwn. Zainal Arsyad b. Mohd. Amin [2015]JH41(2)*, *Jamaludin b. Che Murad lwn. Dasmawati [2017]JH44(2)* dan *Maya bt. Ahmad Fuaad lwn. Hisham b. Halim [2018]JH46(2)*.

[5] Berdasarkan kepada otoriti dan panduan kes-kes di atas maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah Permohonan Semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan hukum Syarak sepanjang prosiding

berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah/penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[6] Kembali kepada permohonan Pemohon di dalam kes ini, kami merujuk kepada notis permohonan dan affidavit sokongannya, kami mendapati alasan-alasan terhadap permohonan semakan ini adalah kerana Pemohon terkilan dan tidak berpuashati dengan keputusan/perintah Hakim Bicara yang dikeluarkan pada 5/2/2020. Persoalan dan isu yang dibangkitkan Pemohon di dalam permohonan ini adalah berkenaan dengan fakta dan material kes, dan bukannya menyentuh isu kecacatan ketika perjalanan prosiding atau penghakiman itu bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak.

[7] Apabila permohonan Pemohon melalui semakan ini ialah di atas asas terkilannya Pemohon terhadap apa-apa alasan penghakiman dan perintah Hakim Bicara, maka Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 serta otoriti kes-kes sebagaimana yang kami rujuk di atas dengan tegas menjelaskan bahawa permohonan semakan Pemohon sebagaimana alasan-alasan permohonan yang dikemukakananya **BUKANLAH** isu atau persoalan yang boleh disemak.

[8] Kami tidak menemui apa-apa fakta yang dihidkan Pemohon dalam affidavitnya berkaitan kewujudan kecacatan tatacara prosiding perbicaraan atau pelanggaran YA Hakim Bicara terhadap undang-undang atau hukum Syarak di dalam Alasan Penghakimannya, sedangkan fakta-fakta inilah sahaja yang membolehkan sesuatu perintah atau penghakiman itu boleh disemak di bawah peruntukan seksyen 68 yang dirujuk Pemohon.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan dan Affidavit Pemohon, MAKA kami sebulat suara memutuskan untuk memerintahkan sepertimana berikut:-

- [1] Permohonan Semakan Pemohon **DITOLAK**.
- [2] Kes 10100-039-0968-2019 hendaklah diteruskan dengan segera.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



.....
1. YAA TUAN MOHD AMRAN BIN MAT ZIN

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan.

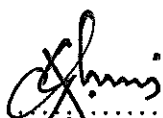
Dipersetujui oleh:-



.....
2. YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan.

Dipersetujui oleh:-



.....
3. YA TUAN OTHMAN BIN IBRAHIM

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan.

